



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

Año de la Grandeza Argentina

Resolución firma conjunta

Número: RESFC-2026-46-APN-TDC#ANC

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Martes 28 de Julio de 2026

Referencia: Conc. 2112 | Resolución TDC | Art. 14, inc. a), y 55, inc. d), Ley 27.442

VISTO:

El expediente EX-2026-52459355-APN-DR#CNDC, caratulado "*PETERSEN PROYECTOS INMOBILIARIOS S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442*" (CONC. 2112), y sus acumulados EX-2026-52471058-APN-DR#CNDC, caratulado "*BANCO DE SAN JUAN S.A., NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A. Y NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442*" (CONC. 2113), y EX-2026-52479445-APN-DR#CNDC, caratulado "*TERRA INVESTMENT S.A. Y CORBLAIR S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442*" (CONC. 2114).

Las presentaciones de fecha 27 de mayo de 2026 mediante las cuales BANCO DE SAN JUAN S.A., NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A. y NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A., por un lado, y PETERSEN PROYECTOS INMOBILIARIOS S.A., por el otro, notificaron la adquisición del inmueble *Edificio República*, de titularidad de IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A., perfeccionada el 19 de abril de 2022.

La Resolución TDC 32/2026 (RESFC-2026-32-APN-TDC#ANC), mediante la cual este Tribunal resolvió que la operación se encontraba sujeta a la obligación de notificar en los términos del artículo 9° de la Ley 27.442.

El Dictamen de la Secretaría de Concentraciones Económicas de la Autoridad Nacional de la Competencia (RE-2026-72865963-APN-SCE#ANC), emitido el 28 de julio de 2026.

El Reglamento para la Notificación de Operaciones de Concentración Económica, aprobado por Resolución (ex) SC 905/2023.

Los Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas, aprobados por Resolución (ex) SC 208/2018.

Lo dispuesto en los artículos 7°, 8°, 9°, 14, 55, inc. d), 56 y 84 de la Ley 27.442 y del Decreto PEN 480/2018.

Y CONSIDERANDO:

I. La operación notificada y las partes intervinientes

La operación notificada consiste en la adquisición del inmueble Edificio República, sito en la calle Tucumán N° 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por parte del grupo económico que integran BANCO DE SAN JUAN S.A. ("BSJ"), NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A. ("NBER") y NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A. ("NBSF") —en conjunto, los "Bancos"— y PETERSEN PROYECTOS INMOBILIARIOS S.A. ("PPI"). La venta fue realizada por IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. ("IRSA").

La operación se perfeccionó el 19 de abril de 2022. Mediante la Escritura N° 104, IRSA vendió a los Bancos el 77,78% de las partes indivisas del inmueble; mediante la Escritura N° 50, IRSA transfirió a PPI, a título de permuta por otro inmueble de su propiedad, el 22,22% restante. IRSA cedió, además, a los Bancos los contratos de locación vigentes sobre determinadas unidades funcionales del objeto. Posteriormente, el 11 de marzo de 2025, mediante la Escritura N° 155, NBSF transfirió un porcentaje de su parte indivisa a TERRA INVESTMENT S.A. ("TERRA") y CORBLAIR S.A. ("CORBLAIR").

Los Bancos desarrollan actividades bancarias y financieras reguladas por la Ley de Entidades Financieras 21.526; PPI se dedica a la actividad inmobiliaria. Los Bancos y PPI pertenecen al «Grupo Petersen», activo en finanzas, seguros, tecnología financiera, ingeniería y construcción, agroindustria, biotecnología, energías renovables, mercado de capitales y actividad inmobiliaria, cuyo capital accionario pertenece en su totalidad a un mismo grupo familiar. IRSA, la vendedora, es una empresa inmobiliaria cuyos activos incluyen centros comerciales, edificios de oficina, hoteles, proyectos residenciales y terrenos para futuros desarrollos.

La operación constituye una concentración económica en los términos del artículo 7°, inc. d), de la Ley 27.442. Su notificación ante esta ANC se produjo el 27 de mayo de 2026, con posterioridad al plazo legal, extremo que se examina en el Considerando III.

II. El Dictamen elaborado por la Secretaría de Concentraciones Económicas

La Secretaría de Concentraciones Económicas analizó los efectos de la operación notificada sobre la competencia. A partir de las actividades desarrolladas por las partes, identificó a priori una relación económica horizontal en el mercado de edificios destinados a oficinas, actividad previamente analizada por la ex CNDC. Concluyó, sin embargo, que la operación se encuadra, en rigor, como una operación de conglomerado.

El inmueble adquirido se encuentra en la zona de Catalinas-Plaza Roma del Microcentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Secretaría definió el mercado geográfico relevante con alcance local, comprendiendo las áreas de Microcentro, Catalinas-Plaza Roma, Retiro-Plaza San Martín, Centro Sur, 9 de Julio y Puerto Madero de esa ciudad. El *Edificio República* es un edificio de categoría "A", con una superficie total de 35.500 m² y 19.885 m² de Área Bruta Locativa, que representa el 3,79% del mercado geográfico así definido, el cual totaliza 936.951 m² de superficie.

Ni PPI, ni TERRA, ni CORBLAIR —todas ellas dedicadas a la actividad inmobiliaria— poseen edificios de oficinas en el mercado geográfico definido. Por tanto, no se verifica una relación horizontal en dicho mercado y la operación se clasifica como de conglomerado. Tampoco se advirtió la presencia de cláusulas potencialmente restrictivas de la competencia en la documentación contractual acompañada por las partes.

Sobre esa base, el Dictamen concluye que la operación notificada no infringe el artículo 8° de la Ley 27.442, en tanto no disminuye, restringe ni distorsiona la competencia de modo que pueda resultar en perjuicio al interés económico general. Recomendamos, en consecuencia, su autorización conforme al artículo 14, inc. a), de dicha ley.

Del análisis efectuado surge, asimismo, que la operación encuadra en el artículo 3º, inc. a), del ANEXO I de la Disposición (ex) CNDC 156/2024, sin configurar ninguno de los elementos de exclusión de su artículo 4º, por lo que calificaría, en principio, para el Procedimiento Sumario (PROSUM).

III. La notificación tardía y la multa propiciada por la Secretaría de Concentraciones Económicas

La obligación de notificar la presente operación tiene origen en el expediente EX-2025-98969986-APN-DR#CNDC, caratulado "*BANCO DE SAN JUAN S.A., NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A. Y NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A. S/ OPINIÓN CONSULTIVA ART. 10º DE LA LEY 27.442 (OPI 384)*", y su acumulado EX-2024-127742916-APN-DGDMDP#MEC, caratulado "*PETERSEN S.A. S/ DILIGENCIA PRELIMINAR CUMPLIMIENTO ART. 10 LEY 27.442*".

El 15 de noviembre de 2024, la entonces SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ordenó la apertura de una diligencia preliminar en los términos del artículo 10, segundo párrafo, de la Ley 27.442, a fin de determinar si la adquisición del *Edificio República* por parte de PPI debía ser notificada conforme el artículo 9º de esa ley.

Confirió traslado sucesivamente a PPI —mediante Disposición (ex) CNDC 152/2024— y a los Bancos —mediante Disposición (ex) CNDC 39/2025—, quienes, el 28 de julio de 2025, solicitaron la "reconversión" de la diligencia preliminar al régimen de opinión consultiva.

En el marco de esas actuaciones, este Tribunal resolvió, mediante la Resolución TDC 32/2026, que la operación implicó la toma de control sobre el *Edificio República* por parte de un grupo económico unificado integrado por los Bancos, PPI, TERRA y CORBLAIR, bajo la dirección común de un núcleo familiar de control, sujeto a la obligación de notificar en los términos del artículo 9º de la Ley 27.442. Dicha resolución fue notificada a las partes el 20 de mayo de 2026.

El 27 de mayo de 2026, BSJ, NBER, NBSF y PPI notificaron la operación mediante tres presentaciones separadas, que la Secretaría de Concentraciones Económicas dispuso tramitar conjuntamente por tratarse de la misma operación de concentración económica.

Conforme surge de la Resolución TDC 32/2026, la transferencia que NBSF realizó a TERRA y CORBLAIR el 11 de marzo de 2025 constituye una reorganización societaria dentro de un mismo grupo de control, por lo que no configura, por sí misma, una operación sujeta a la obligación de notificar del artículo 9º de la Ley 27.442, resultando irrelevante la fecha en que se efectivizó.

La operación se perfeccionó el 19 de abril de 2022, por lo que el plazo para notificarla venció el 26 de abril de 2022 —cinco (5) días hábiles después del cierre, conforme al régimen transitorio del artículo 84 de la Ley 27.442 y su Decreto Reglamentario PEN 480/2018—.

Ese plazo se interrumpió el 28 de julio de 2025, cuando los Bancos solicitaron la reconversión de la diligencia preliminar en opinión consultiva, conforme lo dispuesto en el punto a.1 de la Resolución 26/2006 de la ex Secretaría de Coordinación Técnica. Entre el vencimiento del plazo y esa fecha transcurrieron setecientos noventa y cinco (795) días hábiles administrativos de demora, lo que amerita la aplicación de la multa prevista en el artículo 55, inc. d), de la Ley 27.442, en función de lo establecido en su artículo 84.

Para fijar la multa, la Secretaría tomó como referencia el volumen de negocios consolidado a nivel nacional del grupo comprador, conforme surge de los estados contables aportados: pesos mil trescientos treinta y dos millones sesenta y cuatro mil novecientos cincuenta y tres (AR\$ 1.332.064.953) de ingresos por alquileres de PPI en el

ejercicio 2025; pesos cuatrocientos treinta y cinco millones ochenta y siete mil quinientos setenta y uno (AR\$ 435.087.571) de ingresos por intereses de NBER en 2024; pesos trescientos veintitrés millones seiscientos cuarenta y ocho mil novecientos treinta y cuatro (AR\$ 323.648.934) de ingresos por intereses de BSJ en 2024; y pesos setecientos ochenta y seis millones sesenta y ocho mil trescientos cuarenta y seis (AR\$ 786.068.346) de ingresos por intereses de NBSF en 2024, lo que totaliza pesos dos mil ochocientos setenta y seis millones ochocientos sesenta y nueve mil ochocientos cuatro (AR\$ 2.876.869.804).

La Secretaría advirtió que ese monto se encuentra subestimado, en tanto las partes solo acompañaron los estados contables de estas cuatro sociedades, sin incluir a las restantes empresas del grupo comprador. El 0,1% de esa suma —tope diario máximo de la multa— equivale a pesos dos millones ochocientos setenta y seis mil ochocientos sesenta y nueve con ochenta centavos (AR\$ 2.876.869,80), esto es, mil novecientos ochenta y tres con noventa y siete centésimos unidades móviles (UM 1.983,97), conforme al valor de la unidad móvil vigente —pesos mil cuatrocientos cincuenta con cinco centavos (AR\$ 1.450,05)— actualizado por la Resolución TDC 6/2026.

En la graduación de la sanción, la Secretaría ponderó como agravante que el plazo de demora resulta significativo y que las presentantes no vinieron espontáneamente a solicitar una opinión consultiva, sino que lo hicieron recién luego de iniciada de oficio la diligencia preliminar.

Como atenuantes, consideró que las partes colaboraron con los requerimientos de información en el marco de la Opinión Consultiva 384; que la operación no despierta preocupaciones desde el punto de vista de la competencia; y que su objeto —un inmueble de renta ya afectado a locación, y no una empresa en marcha— torna poco intuitiva su calificación como concentración económica en los términos del artículo 7º, inc. d), de la Ley 27.442, máxime cuando los Bancos habían invocado, en la Opinión Consultiva 384, un plan de uso propio para oficinas, en tanto la Ley de Entidades Financieras 21.526 les veda desarrollar actividad de inversión inmobiliaria. Ponderó, además, que la obligación de notificar no surgió de un acto único y de encuadre evidente, sino de la caracterización de BSJ, NBER, NBSF, PPI, TERRA y CORBLAIR como un grupo económico unificado bajo un núcleo familiar de control, pese a que la adquisición se instrumentó mediante actos jurídicamente distintos y separados en el tiempo —la permuta del 22,22% indiviso por PPI y la compraventa del 77,78% indiviso por los Bancos, ambas del 19 de abril de 2022, y la posterior cesión de una porción de esa participación a TERRA y CORBLAIR, el 11 de marzo de 2025—, cuya calificación como una única operación sujeta al artículo 9º de la Ley 27.442 requirió el trámite de una diligencia preliminar y culminó recién con la Resolución TDC 32/2026.

Esta complejidad interpretativa atenúa, a criterio de la Secretaría, la gravedad de la demora computada.

En virtud de estas consideraciones, la Secretaría propicia una multa equivalente al 5% del máximo diario posible —noventa y nueve con veinte centésimos unidades móviles (UM 99,20)— que, por los setecientos noventa y cinco (795) días de demora, equivale a un total de setenta y ocho mil ochocientos sesenta y tres con nueve centésimos unidades móviles (UM 78.863,09), a imponer de forma solidaria a BSJ, NBER, NBSF y PPI, en su carácter de adquirentes, conforme al artículo 55, inc. d), de la Ley 27.442. Como esa sanción excede sus propias facultades, la Secretaría eleva el presente dictamen a este Tribunal a sus efectos.

IV. Análisis y conclusión del Tribunal

Tras examinar los antecedentes del expediente, este Tribunal comparte el análisis y las conclusiones de la Secretaría de Concentraciones Económicas. Comparte su Dictamen del 28 de julio de 2026 tanto en lo referido a la ausencia de preocupación desde el punto de vista de la competencia como en lo relativo a la notificación tardía

y a la graduación de la multa.

La operación notificada no infringe el artículo 8° de la Ley 27.442: no disminuye, restringe ni distorsiona la competencia de modo que pueda resultar en perjuicio al interés económico general. Corresponde, en consecuencia, autorizarla conforme al artículo 14, inc. a), de la misma ley. Corresponde, asimismo, aclarar que la transferencia que NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A. realizó a favor de TERRA INVESTMENT S.A. y CORBLAIR S.A. no se encuentra sujeta, por sí misma, a la obligación de notificar del artículo 9° de la Ley 27.442.

Este Tribunal comparte, asimismo, los fundamentos de la Secretaría sobre la notificación tardía y los agravantes y atenuantes ponderados. Corresponde, por ello, imponer a BANCO DE SAN JUAN S.A., NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A., NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A. y PETERSEN PROYECTOS INMOBILIARIOS S.A., en su carácter de adquirentes y de forma solidaria, la multa de setenta y ocho mil ochocientos sesenta y tres con nueve centésimos unidades móviles (UM 78.863,09) propiciada por la Secretaría, de conformidad con los artículos 9°, 84 y 55, inc. d), de la Ley 27.442.

Por ello,

**EL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
RESUELVE:**

Artículo 1°.- Autorizar la operación de concentración económica consistente en la adquisición del inmueble Edificio República, de titularidad de IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A., por parte del grupo económico integrado por BANCO DE SAN JUAN S.A., NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A., NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A. y PETERSEN PROYECTOS INMOBILIARIOS S.A., de conformidad con lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

Artículo 2°.- Aclarar que la transferencia que NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A. efectuó de una porción de su parte indivisa del *Edificio República* a favor de TERRA INVESTMENT S.A. y CORBLAIR S.A. no se encuentra sujeta, por sí misma, a la obligación de notificar prevista en el artículo 9° de la Ley 27.442.

Artículo 3°.- Imponer a BANCO DE SAN JUAN S.A., NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A., NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A. y PETERSEN PROYECTOS INMOBILIARIOS S.A., en su carácter de adquirentes y de forma solidaria, una multa de setenta y ocho mil ochocientos sesenta y tres con nueve centésimos unidades móviles (UM 78.863,09), en virtud de la notificación tardía de la operación de concentración económica analizada en las presentes actuaciones y de conformidad con lo previsto en los artículos 9°, 84 y 55, inc. d), de la Ley 27.442.

Artículo 4°.- Establecer el plazo de quince (15) días para que BANCO DE SAN JUAN S.A., NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A., NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A. y PETERSEN PROYECTOS INMOBILIARIOS S.A. hagan efectiva la multa impuesta en el artículo 3°, contado desde la notificación de la presente, bajo apercibimiento de proceder a su ejecución judicial.

Artículo 5°.- Hacer saber a las partes que la multa impuesta deberá ser abonada a través de la plataforma *E-Recauda*, mediante la emisión de un Volante de Pago Electrónico a favor de la ex Comisión Nacional de Defensa de la Competencia - Multas Concentraciones.

Artículo 6°.- Notifíquese a BANCO DE SAN JUAN S.A., NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A., NUEVO

BANCO DE SANTA FE S.A., PETERSEN PROYECTOS INMOBILIARIOS S.A., TERRA INVESTMENT S.A. y CORBLAIR S.A. la presente y el Dictamen de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (RE-2026-72865963-APN-SCE#ANC).

Artículo 7°.- Líbrese nota de estilo a la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS.

Artículo 8°.- Publíquese el presente y el Dictamen de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS en el sitio web de la Autoridad Nacional de la Competencia.

Digitally signed by Marcelo D'Amore
Date: 2026.07.28 17:54:33 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Marcelo D'Amore
Vocal
Tribunal de Defensa de la Competencia
Autoridad Nacional de la Competencia

Digitally signed by Lucas TREVISANI VESPA
Date: 2026.07.28 17:57:14 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Lucas TREVISANI VESPA
Vocal
Tribunal de Defensa de la Competencia
Autoridad Nacional de la Competencia

Digitally signed by Eduardo Rodolfo Montamat
Date: 2026.07.28 18:32:12 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Eduardo Rodolfo Montamat
Presidente
Tribunal de Defensa de la Competencia
Autoridad Nacional de la Competencia



República Argentina – Poder Ejecutivo Nacional
2026 - Año de la Grandeza Argentina
Dictamen SCE

AL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA:

La SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (SCE) eleva para su consideración el presente dictamen, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo expediente EX-2026-52459355- -APN-DR#CNDC, caratulado "*PETERSEN PROYECTOS INMOBILIARIOS S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442*" (CONC. 2112) y sus acumulados EX-2026-52471058- -APN-DR#CNDC, caratulado "*BANCO DE SAN JUAN S.A., NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A. Y NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442*" (CONC. 2113)" y EX-2026-52479445- -APN-DR#CNDC, caratulado "*TERRA INVESTMENT S.A. Y CORBLAIR S.A/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442*" (CONC. 2114).

I DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. La operación de concentración económica notificada consiste en la compra del inmueble *Edificio República* por parte del grupo económico que integran BANCO DE SAN JUAN S.A. ("BSJ"), NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A. ("NBER"), NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A. ("NBSF"), en conjunto (los "Bancos") y PETERSEN PROYECTOS INMOBILIARIOS S.A. ("PPI").
2. La venta del inmueble fue realizada por IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. ("IRSA").
3. La operación se perfeccionó el 19 de abril de 2022, en el caso de los Bancos mediante *Escritura N° 104* donde IRSA les vendió 77,78 partes indivisas y, en el caso de PPI, mediante *Escritura N° 50*, donde IRSA transfirió a título de permuta 22,22 partes indivisas por otro inmueble de su propiedad. IRSA también cedió a los Bancos los contratos de locación vigentes sobre determinadas unidades funcionales del objeto.
4. Posteriormente, el 11 de marzo de 2025, mediante *Escritura N° 155*, NBSF transfirió un porcentaje de su parte indivisa del objeto a TERRA INVESTMENT S.A. ("TERRA") y CORBLAIR S.A. ("CORBLAIR").¹
5. El *Edificio República* es un inmueble sujeto a régimen de condominio situado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
6. Los Bancos desarrollan actividades bancarias y financieras reguladas por la Ley de Entidades Financieras 21.526, mientras que PPI se dedica a la actividad inmobiliaria.
7. Los Bancos y PPI pertenecen al «Grupo Petersen», activo en distintos rubros como: finanzas, seguros, tecnología financiera, ingeniería y construcción, agroindustria, biotecnología, energías renovables, mercado de capitales e inmobiliario. El capital accionario de Grupo Petersen pertenece en su totalidad a un mismo grupo familiar.

¹ Las participaciones accionarias quedaron de la siguiente manera: PPI 22,22%, CORBLAIR 14,63%, TERRA 13,66%, BSJ 19,37%, NBER 22,6%, y NBSF 7,52%.

8. El vendedor, IRSA, se dedica a la actividad inmobiliaria y cuenta con activos que incluyen centros comerciales, edificios de oficina, hoteles, proyectos residenciales y terrenos para futuros desarrollos.²
9. El perfeccionamiento de la transacción se produjo el 19 de abril de 2022 y su notificación ante la SCE se realizó el 27 de mayo de 2026.

II ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

10. Debe señalarse que la presente notificación tiene su origen en el expediente EX-2025-98969986- -APN-DR#CNDC, caratulado: *"BANCO DE SAN JUAN S.A., NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A. Y NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A. S/ OPINION CONSULTIVA ART. 10º DE LA LEY 27.442 (OPI 384)"*, y su acumulado EX-2024-127742916- -APN-DGDMDP#MEC, caratulado: *"PETERSEN S.A. S/ DILIGENCIA PRELIMINAR CUMPLIMIENTO ART 10 LEY 27.442"*, en el cual, el TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA mediante Resolución TDC 32/2026 (RESFC-2026-32-APN-TDC#ANC) resolvió que la operación en cuestión resultaba sujeta a la obligación de notificar, conforme lo dispuesto en el artículo 9º de la Ley 27.442 (LDC).
11. La citada resolución fue notificada a las partes el 20 de mayo de 2026.
12. El 27 de mayo de 2026 BSJ, NBER, NBSF y PPI notificaron la operación de concentración económica mediante la presentación del formulario F0.³ Atento a que la operación se perfeccionó el 19 de abril de 2022, fue efectuada tardíamente, de acuerdo a lo estipulado en los artículos 9º y 84 de la LDC, y conforme se analizará en el acápite IV.
13. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del artículo 7º, inc. d), de la LDC.
14. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles establecido en el artículo 9º de la LDC —monto que, al momento del cierre de la operación, equivalía a PESOS (AR\$ 8.345.000.000)—, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.⁴
15. El 1º de junio de 2026 —y tras analizar las presentaciones efectuadas— la SCE ordenó acumular a la Conc. 2112 los expedientes EX-2026-52471058- -APN-DR#CNDC, caratulado *"BANCO DE SAN JUAN S.A., NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A. Y NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A./NOTIFICACIÓN ART.9 DE LA LEY 27.442"* (CONC. 2113) y el EX-2026-52479445- -APN-DR#CNDC, caratulado *"TERRA INVESTMENT S.A. Y CORBLAIR*

² https://www.irsa.com.ar/compania/?utm_source=chatgpt.com

³ Si bien realizaron la notificación por expedientes separados, esta SCE dispuso su tramitación conjunta, por tratarse de la misma operación.

⁴ La Ley 27.442 establece en su artículo 85 que *"A los efectos de la presente ley definase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web"*. El 31 de enero de 2022, la ex Secretaria de Comercio Interior dictó la Resolución SCI 35/2022, que estableció el valor de la unidad móvil en PESOS OCHENTA Y TRES CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS (AR\$ 83,45).

S.A/NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442" (CONC. 2114), atento a que se trata de la misma operación de concentración económica.

16. El plazo estipulado en el artículo 14 de la LDC comenzó a correr el día hábil posterior al 27 de mayo de 2026.

III EFECTOS DE LA OPERACIÓN NOTIFICADA

III.1. Naturaleza de la operación

17. La operación consiste en la adquisición del inmueble *Edificio República*, de IRSA por parte del grupo económico que integran BSJ, NBER, NBSF y PPI.
18. La Tabla 1 detalla las actividades que las empresas afectadas desarrollan en el país.

**Tabla 1 | Actividades de las empresas afectadas
en la República Argentina**

Empresa	Actividad
<i>Grupo adquirente</i> ⁵	
PETERSEN PROYECTOS INMOBILIARIOS S.A.	Servicios inmobiliarios. Actividad financiera mediante préstamos, con o sin garantía reales, o personales; aportes de capital a personas o sociedades constituidas o a constituirse o a constituir fideicomisos.
BANCO DE SAN JUAN S.A.	Actividades bancarias y financieras.
NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A.	Actividades bancarias y financieras.
NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A.	Actividades bancarias y financieras.
NUEVO BANCO DE SANTA CRUZ S.A.	Actividades bancarias y financieras.
ADMINISTRADORA SAN JUAN S.A. (<i>ASJ Tec y Plus Pagos</i>)	Servicios de agencias de cobro y calificación crediticia. Fintech.
CREAR S.G.R.	Sociedad de Garantía Recíproca.
PETERSEN THIELE Y CRUZ SOCIEDAD ANONIMA DE CONSTRUCCIONES Y MANDATOS (<i>Petersen, Thiele & Cruz</i>)	Construcción de edificios no residenciales, residenciales, obras de infraestructura, entre otros.

⁵ Las siguientes empresas fueron incluidas en la presente tabla en función de información disponible en la web del Grupo Petersen www.grupopetersen.com.ar: NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A., NUEVO BANCO DE SANTA CRUZ S.A., ADMINISTRADORA SAN JUAN S.A., CREAR S.G.R., PETERSEN THIELE Y CRUZ SOCIEDAD ANONIMA DE CONSTRUCCIONES Y MANDATOS QUALIA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., SANTA SYLVIA S.A. y LOS VINOS DEL SOL S.A.

QUALIA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	Servicios de seguros.
SANTA SYLVIA S.A. LOS VINOS DEL SOL S.A. (Bodega Xumek)	Actividad vitivinícola y olivícola.
TERRA INVESTMENT S.A.	Servicios inmobiliarios.
CORBLAIR S.A.	Servicios inmobiliarios.
<i>Objeto</i>	
Edificio <i>República</i> , sito en la calle Tucumán N°1 de la Ciudad de Buenos Aires	Adquisición del 22,22% indiviso del <i>Edificio República</i> , por parte de PETERSEN PROYECTOS INMOBILIARIOS S.A. mediante la permuta de otro inmueble de situado en la localidad de Ezpeleta, Partido de Quilmes, Provincia de Buenos Aires. Adquisición del 77,78% indiviso del <i>Edificio República</i> por parte de BANCO DE SAN JUAN S.A., NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A. y NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A.

Fuente: SCE en base a información provista por la notificante y el sitio web www.grupopetersen.com.ar.

19. A partir de las actividades descriptas, *a priori* se identifica una relación económica horizontal en el mercado de edificios destinados a oficinas, actividad previamente analizada por la ex CNDC,⁶ sin embargo, como se analizará más adelante, la presente operación se encuadra como de conglomerado.
20. En primer lugar, cabe señalar que el inmueble adquirido se encuentra en el Microcentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en base a los antecedentes mencionados, el mercado geográfico relevante se considerará de alcance local definido por las áreas de Microcentro, Catalinas-Plaza Roma, Retiro-Plaza San Martín, Centro Sur, 9 de Julio y Puerto Madero de la ciudad, según la denominación establecida por las empresas inmobiliarias de CABA.^{7/8}

⁶ Ver Dictamen (ex) CNDC N° 719, parte integrante de la Resolución N° 159 de fecha 10 de junio de 2009, Expediente N° S01:0098042/2007 del registro del (ex) MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, caratulado “BANCO RIO DE LA PLATA S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART.8 LEY 25.156 (CONC 626)”; Dictamen ex CNDC N° 911, parte integrante de la Resolución N° 156 de fecha 10 de noviembre de 2011, Expediente N° S01:0483663/2007 del registro del (ex) MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, caratulado “BANKBOSTON N.A. SUC. BS. AS. S/ NOTIFICACIÓN ART.8 LEY 25.156 (CONC 672)”.

⁷ El mercado geográfico relevante se encuentra conformado por la zona definida por la Avenida Santa Fe/Plaza San Martín al norte, Avenida 9 de Julio al oeste, Avenida Belgrano al sur y Avenida de los Italianos/Calabria al este, dado que estas áreas pueden considerarse como alternativas cercanas para la adquisición de edificios de oficinas por parte de los consumidores presentes o futuros, quedando la posibilidad de modificar la amplitud geográfica ante nuevos estudios que lo comprueben.

21. Por otro lado, asimismo existe una clasificación de edificios con oficinas según su categoría, la calidad de sus instalaciones, el público al que se encuentra destinado y, por ende, los valores por metro cuadrado. La más *premium* es la categoría “A”, seguida por la “B” como intermedia y, finalmente, la “C”, la más baja.
22. El inmueble objeto de la operación se ubica específicamente en la zona de Catalinas- Plaza Roma y es de categoría “A”. Tiene una superficie total de 35.500 m² y 19.885 m² de Área Bruta Locativa (ABL).
23. Según información aportada por la parte notificante, el *Edificio República* representa 3,79% del mercado geográfico definido, el cual tiene un área de 936.951 m² de superficie total.
24. Respecto al grupo comprador, si bien PETERSEN PROYECTOS INMOBILIARIOS S.A., TERRA INVESTMENT S.A. y CORBLAIR S.A. desarrollan servicios inmobiliarios, ninguna de ellas posee edificios para oficinas en el mercado geográfico definido.
25. Por tanto, no se verifica una relación horizontal en el mercado definido y la operación bajo análisis se clasifica como de conglomerado.
26. Por lo expuesto, esta SCE considera que la concentración bajo análisis no despierta preocupación desde el punto de vista de la competencia.
27. Del análisis efectuado surge que la operación notificada encuadra en el artículo 3°, inc. a), del ANEXO I de la Disposición (ex) CNDC 156/2024 (publicada en el B.O. 03/01/2025) y no presenta ninguno de los elementos enunciados en el artículo 4° de la misma disposición, por lo que califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM).
28. Sin perjuicio de que objetivamente se trata de un PROSUM, atento a que la notificación de la operación fue realizada con demora, y ello determina la imposición de una multa, que excede las facultades de esta SCE, es que se emite el presente dictamen a fin de ser elevado al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (TDC), que es quien cuenta con las facultades para imponer la sanción propiciada.

III.2. Cláusulas de restricciones accesorias a la competencia

29. Esta SCE no advierte la presencia de cláusulas potencialmente restrictivas de la competencia en la documentación contractual acompañada por las partes notificantes.

IV MULTA POR NOTIFICACIÓN TARDÍA

IV.1. Consideraciones y análisis sobre la notificación tardía

30. Es del caso hacer una breve reseña de las actuaciones: el 15 de noviembre de 2024, la entonces SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ordenó la apertura de una diligencia preliminar en los términos del artículo 10, segundo párrafo, de la LDC, a fin de determinar si la adquisición del *Edificio República* por parte de PPI debió ser notificada conforme el artículo 9° del mismo plexo legal. El 31 de enero de 2025, la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (ex CNDC) mediante Disposición (ex) 152/2024 (DISFC-2024-152-APN-CNDC#MEC), confirió traslado a PPI a fin de que aclarara los términos de la operación.
31. PPI informó que adquirió únicamente el 22% indiviso del objeto, mediante la permuta por otro inmueble de su propiedad y que el restante 77,78% indiviso fue adquirido, mediante una operación separada, por los Bancos. En consecuencia, el 23 de junio de 2025, la ex CNDC, mediante (ex) 39/2025 (DISFC-2025-39-APN-CNDC#MEC) confirió traslado a los Bancos a fin de que aclararan los términos de la operación. Los Bancos se presentaron en el expediente

- y, el 28 de julio de 2025, solicitaron la “reconversión” de la diligencia preliminar al régimen de opinión consultiva.
32. Ello dio origen a las actuaciones que tramitaron por expediente EX-2025-98969986- -APN-DR#CNDC, caratulado: "BANCO DE SAN JUAN S.A., NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A. Y NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A. S/ OPINION CONSULTIVA ART. 10º DE LA LEY 27.442 (OPI 384)", en el cual el TDC resolvió que la operación implicó la toma de control sobre el inmueble objeto por parte de un grupo económico unificado integrado por los Bancos, PPI, TERRA y CORBLAIR, bajo dirección común de un núcleo familiar de control y que se encontraba sujeta a la obligación de notificar en los términos del artículo 9º de la LDC.
 33. Posteriormente, el 27 de mayo de 2026, se notificó la operación de concentración económica que se analiza en las presentes actuaciones, a través de tres presentaciones por separado (por una parte, PPI, por otra los Bancos y por una tercera TERRA y CORBLAIR). Esta SCE consideró pertinente que las tres presentaciones tramiten conjuntamente, por tratarse de la misma operación de concentración económica.
 34. Al respecto, cabe señalar que, conforme surge de la Resolución TDC 32/2026, las adquisiciones efectuadas por TERRA y CORBLAIR implicaron transferencias que se consideran como reorganizaciones societarias, en tanto éstas pertenecen al mismo grupo de control que los Bancos y PPI, por lo que no constituye una operación sujeta a la obligación de notificar por sí misma, conforme el artículo 9º de la LDC, resultando irrelevante la fecha en la que se efectivizó.
 35. Teniendo en consideración que la operación se perfeccionó el 19 de abril de 2022, el plazo para su notificación venció el 26 de abril de 2022, esto es, CINCO (5) días hábiles (una semana) luego del cierre, lo que amerita la aplicación de la multa que estipula el artículo 55, inc. d), en función de lo establecido por el artículo 84 de la LDC.
 36. Dicho plazo se interrumpió el 28 de julio de 2025, cuando los Bancos solicitaron la “reconversión” de la diligencia preliminar en opinión consultiva, conforme lo dispuesto en el punto a.1 de la Resolución 26/2006 de la ex Secretaría de Coordinación Técnica (B.O. 24/7/2006). Dicha disposición establece: *“a.1. El plazo de UNA (1) semana para la notificación de la operación de concentración económica establecido en el Artículo 8º de la Ley 25.156, quedará suspendido a partir de la fecha en que las partes efectúen un pedido de opinión consultiva, reanudándose el plazo una vez firme y consentida la pertinente resolución que dicte el señor Secretario de Coordinación Técnica.”*
 37. El artículo 84 de la LDC dispone: *“El primer párrafo del artículo 9º de la presente ley entrará en vigencia luego de transcurrido el plazo de un (1) año desde la puesta en funcionamiento de la Autoridad Nacional de la Competencia. Hasta tanto ello ocurra, el primer párrafo del artículo 9º de la presente ley regirá conforme el siguiente texto: ... Los actos indicados en el artículo 7º de la presente ley, cuando la suma del volumen de negocio total del conjunto de empresas afectadas supere en el país la suma equivalente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles, deberán ser notificados para su examen previamente o en el plazo de una semana a partir de la fecha de la conclusión del acuerdo, de la publicación de la oferta de compra o de canje, o de la adquisición de una participación de control, ante la Autoridad Nacional de la Competencia, contándose el plazo a partir del momento en que se produzca el primero de los acontecimientos citados, bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de lo previsto en el artículo 55 inciso d).”*
 38. El artículo 84 del Decreto 480/2018, el cual reglamenta la LDC dispone que: *“El texto del artículo 9º, primer párrafo, de la Ley N° 27.442 que el artículo 84 de la citada norma establece que regirá hasta tanto transcurra UN (1) año desde la puesta en funcionamiento de la AUTORIDAD*

NACIONAL DE LA COMPETENCIA, dispone un plazo de UNA (1) semana para la notificación. El mismo comenzará a correr ... c. En las adquisiciones de la propiedad o de cualquier derecho sobre acciones o participaciones, el día en que quedare perfeccionada la adquisición de tales derechos de acuerdo con el convenio o contrato de adquisición. d. En los demás casos, el día en que quedare perfeccionada la operación en cuestión en virtud de las leyes respectivas."

39. El artículo 9, párrafos 10 y 11 del mismo decreto establece que: "En todos los casos previstos en los incisos a), b), c) y d) del artículo 7° de la Ley N° 27.442, la notificación deberá ser realizada por la parte adquirente o la parte fusionante y fusionada, según corresponda, o sus controlantes inmediatos o finales. En los casos previstos en el inciso e) del artículo citado, la notificación deberá ser realizada por la empresa que adquiera influencia sustancial en la estrategia competitiva de una empresa, o sus controlantes inmediatos o finales... En todos los casos, la notificación será facultativa para la parte vendedora. El TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA podrá requerir la participación de la vendedora o cedente, según corresponda, en el trámite de notificación."

IV.2. Capacidad económica del infractor

40. De conformidad con lo establecido en el artículo 84 y 55, inc. d), de la LDC, se considerará para establecer la multa que aquí se recomienda el "... volumen de negocios consolidado a nivel nacional registrado por el grupo económico al que pertenezcan los infractores, durante el último ejercicio económico...".
41. En el caso que se analiza, la multa se impone a los Bancos y a PPI, las empresas obligadas a notificar la presente operación de concentración económica (todas pertenecientes al mismo grupo económico familiar).
42. De acuerdo con los estados contables provistos:
- (a) Los ingresos por alquileres de PPI ascendían a \$1.332.064.953⁹ en Argentina en el año 2025 (ejercicio cerrado en junio de ese año).
 - (b) Los ingresos por intereses de NBER ascendían a \$435.087.571¹⁰ en Argentina en el año 2024.
 - (c) Los ingresos por intereses de BSJ ascendían a \$323.648.934¹¹ en Argentina en el año 2024.
 - (d) Los ingresos por intereses de NBSF ascendían a \$786.068.346¹² en Argentina en el año 2024.
43. Debe señalarse que tal monto se encuentra subestimado, ya que las partes sólo acompañaron sus respectivos estados contables, sin incluir a las restantes empresas que forman parte del grupo económico comprador.

⁹ PESOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES.

¹⁰ PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO.

¹¹ PESOS TRESCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO.

¹² PESOS SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS.

IV.3. Plazo en la demora

44. La función disuasoria de la multa a imponer estipula que esta será mayor cuanto mayor sea el plazo de demora. Ello implica que, en la medida en que el plazo se prolongue, tal circunstancia será tenida en cuenta al momento de establecer el quantum de la sanción.
45. El cierre de la presente operación tuvo lugar el 19 de abril de 2022 y la solicitud de “reconversión” de la diligencia preliminar en opinión consultiva fue efectuada por las partes el 28 de julio de 2025.
46. Por lo indicado, el grupo económico comprador presenta en ese lapso un retraso en la notificación de la operación analizada que asciende a SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO (795) días hábiles administrativos.
47. Esos días hábiles representan el lapso que transcurrió entre el vencimiento del plazo para efectuar la notificación de la operación, que operó el 26 de abril de 2022, esto es, CINCO (5) días hábiles (una semana) luego del cierre y el 25 de julio de 2025, día hábil anterior a la fecha en que los Bancos solicitaron la “reconversión” a la solicitud de opinión consultiva, ambos inclusive.

IV.4. Monto de la multa

48. El artículo 84 de LDC dispone que, en caso de incumplimiento con el deber de notificar la concreción de una operación de concentración económica dentro del plazo estipulado, se aplicará la multa establecida en el artículo 55, inc. d), de la misma norma, la cual podrá ascender a “... una suma diaria de hasta un cero coma uno por ciento (0,1%) del volumen de negocios consolidado a nivel nacional registrado por el grupo económico al que pertenezcan los infractores, durante el último ejercicio económico. En caso de no poder aplicarse el criterio precedente, la multa podrá ser de hasta una suma equivalente a setecientos cincuenta mil (750.000) unidades móviles diarios.”
49. El volumen de negocios de BSJ, NBER, NBSF y PPI que surge de los últimos estados contables cerrados, asciende a \$ 2.876.869.804.
50. El 0.1% de esa suma equivale a \$2.876.869,80. Teniendo en cuenta que la unidad móvil a la fecha de emisión de este dictamen tiene un valor de AR\$ 1.450,05,¹³ este 0,1% —tope máximo de la multa diaria— equivale a 1.983,97 unidades móviles. Nuevamente acá debemos advertir que el monto indicado está subestimado dado que las partes no adjuntaron la totalidad de los balances de todas las empresas que componen el grupo comprador.
51. En lo que se refiere a la graduación de la multa, el artículo 56 de la LDC establece que la autoridad de aplicación deberá considerar, entre otros, la gravedad de la infracción, el daño causado, el tamaño del mercado afectado, y la reincidencia o antecedentes del responsable, así como también la capacidad económica. Este mismo artículo dispone que el nivel de colaboración prestado por el infractor podrá ser considerado un atenuante en la graduación de la sanción.
52. Asimismo, el artículo 56 del decreto reglamentario estipula que: “La imposición de la multa se realizará por Resolución fundada del TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, identificando a las personas humanas o jurídicas involucradas en los actos prohibidos en los Capítulos

¹³ El Tribunal de Defensa de la Competencia dictó la Resolución 6/2026 actualizando el valor de la Unidad Móvil a partir del 17 de enero de 2026, que se estableció en mil cuatrocientos cincuenta pesos con cinco centavos (\$ 1450,05).

I y II y en el artículo 8° del Capítulo III de la Ley N° 27.442 y, conforme lo dispuesto en el artículo 55 de dicha Ley, será expresada en unidades móviles y será fehacientemente notificada a las partes.”

53. Así las cosas, en el caso concreto debe considerarse como agravantes que el plazo de demora resulta significativo, y que las presentantes no han venido espontáneamente a solicitar una opinión consultiva sino que, luego de iniciada de oficio la formación de una diligencia preliminar han solicitado la “reconversión” de la de la misma en una opinión consultiva.
54. Como factores atenuantes puede considerarse que las partes respondieron los requerimientos en el marco de la Opinión Consultiva 384, colaborando con la información solicitada y que la operación en sí no despierta preocupaciones desde el punto de vista de la competencia.
55. El objeto de la operación es, además, relevante para graduar la sanción: no se trata de la adquisición de una empresa en marcha sino de un inmueble de renta, el Edificio República, que ya se encontraba afectado a locación al momento de la operación. La calificación de este tipo de operaciones como concentración económica en los términos del artículo 7°, inc. d), de la LDC no resulta intuitiva: la adquisición de partes indivisas de un inmueble de oficinas no se percibe, en el uso corriente, como la adquisición de una empresa. Los Bancos invocaron ante esta SCE, en la Opinión Consultiva 384, un plan de uso propio para oficinas, en tanto la Ley de Entidades Financieras 21.526 les veda desarrollar actividad de inversión inmobiliaria. Esta circunstancia atenúa el reproche que cabe hacer a las partes por no haber advertido de manera inmediata su obligación de notificar.
56. A ello se suma que la obligación de notificar no surgió de un acto único y de encuadre evidente, sino de la caracterización de BSJ, NBER, NBSF, PPI, TERRA y CORBLAIR como un grupo económico unificado bajo un núcleo familiar de control, pese a que la adquisición del Edificio República se instrumentó mediante actos jurídicamente distintos y separados en el tiempo —la permuta del 22,22% indiviso por parte de PPI y la compraventa del 77,78% indiviso por parte de los Bancos, ambas perfeccionadas el 19 de abril de 2022, y la posterior cesión de una porción de esa participación a TERRA y CORBLAIR, el 11 de marzo de 2025—. Determinar que estos actos configuraban una única operación de concentración económica sujeta al artículo 9° de la LDC requirió el trámite de una diligencia preliminar y culminó recién con la Resolución TDC 32/2026.
57. Esta complejidad interpretativa atenúa la gravedad de la demora. La obligación de notificar no era autoevidente a partir de los instrumentos —una permuta y dos compraventas separadas, celebradas por sujetos distintos— sino que dependía de una calificación jurídica no consolidada, la de grupo económico unificado bajo control familiar común, que solo quedó resuelta con la Resolución TDC 32/2026. Esa falta de un criterio asentado sobre el encuadre de la operación relativiza, en alguna medida, la gravedad de la demora computada.
58. En base a las consideraciones efectuadas en párrafos anteriores, esta SCE entiende que corresponde aplicar a BSJ, NBER, NBSF y PPI, todas integrantes del mismo grupo comprador, y de forma solidaria, en su carácter de adquirentes y de conformidad a lo previsto en el artículo 55, inc. d), de la LDC, una multa equivalente al 5% del máximo diario posible que equivale a NOVENTA Y NUEVE CON 20/100 unidades móviles (UM 99,20), que—por los SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO (795) días de retraso— equivale a un total de SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTAS SESENTA Y TRES CON 09/100 unidades móviles (UM 78.863,09) que se encuentra dentro de los parámetros establecidos por el artículo citado.

V CONCLUSIONES

59. De acuerdo con lo expuesto precedentemente, esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS, concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8° de la norma citada, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general
60. Por ello, conforme lo dispuesto por el artículo 31, inc. d), de la Ley 27.442, recomienda al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA:
- (a) Autorizar la operación de concentración económica que consiste en la adquisición del inmueble *Edificio República* por parte del grupo económico que integran BANCO DE SAN JUAN S.A., NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A., NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A. y PETERSEN PROYECTOS INMOBILIARIOS S.A. todo ello en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.
 - (b) Aclarar que la operación por la que NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A. transfirió su parte indivisa del objeto a TERRA INVESTMENT S.A. y CORBLAIR S.A. no se encuentra sujeta a la obligación de notificar, conforme lo dispone el artículo 9° de la Ley 27.442.
 - (c) Imponer a PETERSEN PROYECTOS INMOBILIARIOS S.A., BANCO DE SAN JUAN S.A., NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A. y NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A., en su carácter de compradores y de forma solidaria, la multa de SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTAS SESENTA Y TRES CON 09/100 unidades móviles (UM 78.863,09) en virtud de la notificación tardía de la operación de concentración económica analizada en las presentes actuaciones y de conformidad con lo previsto en el artículo 9°, el artículo 84 y el artículo 55, inc. (d), de la Ley 27.442.
 - (d) Establecer el plazo de QUINCE (15) DÍAS para que se haga efectiva la sanción desde la notificación de la respectiva resolución, bajo apercibimiento de efectuar la ejecución judicial.
 - (e) Hacer saber a las partes consultantes que la multa impuesta deberá ser abonada a través de la plataforma *E-Recauda*, emitiendo un Volante de Pago Electrónico a favor de la ex Comisión Nacional de Defensa de la Competencia – Multas Concentraciones.
61. Elévese el presente Dictamen al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, a sus efectos.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Dictamen Técnico

Número: RE-2026-72865963-APN-SCE#ANC

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 28 de Julio de 2026

Referencia: Dictamen Conc. 2112-2113-2114 | Art. 14-a)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 10 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.07.28 17:28:22 -03:00

Germán Augusto Zamorano
Secretario
Secretaría de Concentraciones Económicas
Autoridad Nacional de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.07.28 17:28:22 -03:00